

TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, Paola Farina, all'udienza del 11 febbraio 2021 ha emesso la seguente
SENTENZA

nel procedimento n. 1125 R.G. 2016

VERTENTE TRA

Parte_1, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. Maria Assunta Bilotta che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

E

Controparte_1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- convenuto -

MOTIVAZIONE

Con ricorso depositato in data 16.12.2015, successivamente notificato, la società ricorrente in epigrafe indicato chiedeva, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato dal gennaio 1988 a maggio 2014, con la qualifica di operaio fabbro, la condanna al pagamento della somma di euro 92.220,31 a titolo di differenze retributive, indennità sostitutiva delle ferie non godute, mensilità aggiuntive, compenso per lavoro straordinario e trattamento di fine rapporto.

La parte convenuta non si costituiva in giudizio nonostante la regolarità e tempestività della notifica del ricorso introduttivo, e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza dell'11.10.2016.

Previa escussione dei testi richiesti dalle parti ed ammessi dal Giudice, all'odierna udienza le parti concludevano come da verbale e la causa veniva decisa mediante lettura della presente motivazione e del dispositivo che segue.

La pretesa di parte ricorrente appare parzialmente fondata e come tale va parzialmente accolta, nei termini che seguono.

Parte ricorrente infatti, pur deducendo, quale fatto costitutivo dei diritti azionati con il presente ricorso giudiziale, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato svolto alle dipendenze dell'odierna parte convenuta sin dal gennaio 1988, non ha dimostrato detto assunto.

Dal contenuto delle dichiarazioni dei testi escussi, non è infatti emersa la sussistenza di alcuno degli elementi sintomatici del vincolo della subordinazione nel periodo in oggetto.

Ed infatti i testi di parte ricorrente si sono limitati a riferire esclusivamente di vederlo lavorare, senza nulla riferire in ordine agli elementi sintomatici della sussistenza del vincolo di subordinazione (cfr., in termini, deposizioni testimoniali rese all'udienza del 24.3.2017).

Le predette dichiarazioni, al di là della mancata percezione diretta delle modalità concrete dello svolgimento del rapporto tra le parti, sono del tutto insufficienti a provare alcunché in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro, e alcun elemento offrono a tal fine.

La mancanza di ogni prova, in ordine alla sussistenza del vincolo di subordinazione (che non può essere dedotta dalla sola presenza in officina), non può essere colmata dalla mancata presentazione a rendere interrogatorio formale che di per sé solo, in assenza di alcun altro elemento, non può costituire confessione dei fatti indicati.

Va perciò ritenuto che non sia stata fornita in alcun modo la prova in ordine ad alcuno dei summenzionati elementi, sintomatici della sussistenza di un vincolo di subordinazione tra le parti sin dal gennaio 1988.

Tanto accertato in punto di fatto, conseguentemente si rileva come parte ricorrente, che pure ne aveva l'onere *ex art. 2697 c.c.*, ha omesso di provare la sussistenza dei fatti posti a fondamento delle pretese azionate, quali la sussistenza di un vincolo di subordinazione, che, in quanto del tutto indimostrati, rimangono allo stato di mere asserzioni e, come tali, del tutto influenti ai fini del decidere.

Per tutto quanto sopra precede, e rilevata la mancanza di alcuna prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi delle pretese azionate in ricorso, lo stesso va rigettato.

Nonostante la soccombenza, nessuna condanna alle spese viene effettuata stante la contumacia del convenuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

nulla sulle spese.

Roma, 11 febbraio 2021

Il G.L.

P. Farina